

WNIOSEK O PONOWNE ROZPATRZENIE SPRAWY

Na podstawie art. 127 § 3 w zw. z art. 144 k.p.a. wnoszę o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem SKO z 5.06.2026 (SKO.K/41.3/983/2026/7988/LZ) odmawiającym wszczęcia postępowania nieważnościowego wobec decyzji Prezydenta Miasta Ruda Śląska z 21.12.2023 nr SK.5430.7.16.2023.BW.

Wnoszę o:

1. Uchylenie postanowienia. 2. Wszczęcie postępowania nieważnościowego. 3. Postępowanie wyjaśniające. 4. Pozyskanie opinii psychiatrycznej z SR Mikołów. 5. Przedłożenie koperty z pismem z 13.03.2024 celem weryfikacji pouczenia.

UZASADNIENIE

I. Nowa okoliczność faktyczna

Wniosek opiera się na okoliczności ujawnionej w postępowaniu SK.5430.4.86.2026.BW. Organ potwierdził (decyzja 4.03.2026), że nie dysponuje opinią psychiatryczną. Prokuratura odmówiła udostępnienia. Organ nigdy nie posiadał dowodu, na który się powoływał.

II. Pomylenie art. 99 z art. 102 u.k.p.

Organ stwierdził „nie może odstąpić” — cecha decyzji związanej (art. 102). Art. 99 wymaga samodzielnego ustalenia „uzasadnionych i poważnych zastrzeżeń”. Organ nie jest związany wnioskiem Prokuratury. Brak analizy — pusta konkluzja.

III. Błędne art. 182 k.p.a.

Organ wszczął postępowanie na żądanie Prokuratora (art. 182). Art. 182 obliuguje do wszczęcia, ale nie przesądza treści decyzji. Organ utożsamiał wszczęcie z rozstrzygnięciem.

IV. Opinia z art. 190a k.k. (stalking)

Opinia z postępowania o nękanie — dotyczyła poczytalności, nie zdolności do kierowania. Nawet pozyskana nie mogłaby stanowić podstawy art. 99 u.k.p.

V. Brak postępowania dowodowego

Opinia nigdy w aktach. Strona nie mogła się z nią zapoznać (art. 10 § 1 k.p.a.).

VI. Brak związania Prokuratury

Art. 99 wymaga samodzielnego ustalenia. Organ nie dysponował opinią — nie mógł ocenić przesłanek.

VII. Art. 76 § 3 k.p.a. — obalenie domniemania

Dowodem przeciwnym jest brak opinii, odmowa Prokuratury, niemożność weryfikacji.

VIII. Decyzja wznowieniowa 14.11.2024

Organ przyznał brak opinii („akta podręczne”). Przytoczył wyrok WSA III SA/Po 964/14 („sam wniosek prokuratora nie wystarczy”) i go zignorował. Wewnętrzna sprzeczność.

IX. Pozorność wznowienia — akta dostępne w SR Mikołów

Prokuratura udostępniła 4 tomy akt SR Mikołów (II Kp 91/23). Organ mógł się zwrócić do sądu. Ograniczył się do 1 pisma do Prokuratury. Pozorność.

X. Rażące naruszenie prawa (art. 156 § 1 pkt 2)

Kumulacja: brak dowodu + zły reżim (102/99) + błędne 182 + opinia 190a + pozorność + art. 10 § 1 + ingerencja bez podstawy.

XI. Nieskuteczne doręczenie pisma z 13.03.2024

SKO pismem SKO.K/41.3/209/2024/1726 z 13.03.2024 informowało o pozostawieniu odwołania bez rozpoznania. Pismo wpłynęło do UM 18.03.2024 (nr 30694/24), ale do wnioskodawcy nigdy nie dotarło.

SKO znało adres ePUAP wnioskodawcy (dowód: postanowienie SKO z 21.01.2022, SKO.IP/41.11/9/2022/583). Mimo to wysłało pismo wyłącznie pocztą. Przesyłka wróciła niepodjęta. Zastosowano fikcję doręczenia.

Z egzemplarza pisma w aktach UM wynika, że pismo NIE ZAWIERA POUCZENIA o możliwości wniesienia skargi do WSA. Kończy się na stwierdzeniu „organ zmuszony jest pozostawić odwołanie bez rozpatrzenia”.

WSA w postanowieniu z 7.01.2025 (III SA/GI 788/24, prawomocne od 13.02.2025) wskazał, że skarżący „winien wnieść skargę do WSA” — zakładając skuteczne doręczenie i pouczenie. Oba te założenia są nieprawdziwe.

Naruszenie: art. 8 (zaufanie), art. 9 (informowanie), art. 7 k.p.a. oraz prawo do sądu.

XII. Drugie odwołanie (art. 65 k.p.a.) — Sekretarz Miasta

Prokuratura przekazała drugie odwołanie do UM w trybie art. 65 k.p.a. UM nie przekazał go do SKO (art. 129 § 1, art. 131 k.p.a.). Stanowisko o „tożsamości” odwołania wyraziła Sekretarz Miasta Lienia Moskała-Zygra.

SKO nie zweryfikowało: (1) umocowania tej osoby do oceny skutków procesowych, (2) czy stanowisko to pochodzi od organu uprawnionego w trybie art. 133 k.p.a., (3) czy jest oficjalnym stanowiskiem organu.

Odpowiedź zawierała ocenę prawną (uznanie „tożsamości” = brak obowiązku przekazania) — materia zastrzeżona dla organu w trybie art. 133 k.p.a., nie dla komórki organizacyjnej.

SKO oparło ustalenia na niezwyfikowanym oświadczeniu wewnątrzadministracyjnym. Naruszenie art. 7, 77 § 1, 8 k.p.a. oraz art. 15 k.p.a. (dwuinstancyjność).

Doszło do „przerwania toku instancyjnego przez wadliwą filtrację odwołania” — system „rosbił” jedno odwołanie na dwa byty procesowe, żadne nie rozpoznane merytorycznie.

XIII. Podsumowanie

Nie zachodzi tożsamość sprawy (art. 61a § 1 k.p.a.):

1. Nowa okoliczność: brak opinii psychiatrycznej potwierdzony przez organ.
2. Ujawniona w SK.5430.4.86.2026.BW po decyzji SKO z 18.04.2025.
3. Konkretny dowód: organ potwierdził brak dowodu.
4. Niewłaściwy reżim (art. 102 zamiast 99).
5. Błędne art. 182 k.p.a.
6. Opinia z art. 190a k.k. art. 99 u.k.p.
7. Akta dostępne w SR Mikołów — Prokuratura kłamała.
8. Niewyczerpanie środków dowodowych.
9. Pozorność wznowienia.
10. Nieskuteczne doręczenie + brak pouczenia (pismo 13.03.2024).
11. Drugie odwołanie (art. 65) zatrzymane przez UM — Sekretarz Miasta bez umocowania. Naruszenie art. 15, 133 k.p.a.

Wobec powyższego wnoszę jak na wstępie.

Tomasz Świąstowski

[podpis]